

[별지 제5호]

불공정행위 이력 평가 기준

불공정행위	세부 위반 내용	부과 점수
뇌물 (방위사업법 제59조제1항제1호 또는 국가계약법 제27조제1항제7호에 해당하는 경우)	○ 관계 공무원 등에게 금품·향응 등을 주기로 약속하거나 준 사실이 있는 경우	
	가. 2억원 이상	20
	나. 1억원 이상 2억원 미만	10
	다. 1천만원 이상 1억원 미만	7
하도급 불공정행위 (방위사업법 제59조제1항제5호 또는 국가계약법 제27조제1항제5호의 하도급법 위반에 해당하는 경우)	라. 1천만원 미만	5
	가. 수급인으로부터 금품·향응을 수수하거나 부당 또는 불공정 행위를 하여 계약이행을 부실하게 한 경우	10
담합 (방위사업법 제59조제1항제2호 또는 국가계약법 제27조제1항제2호에 해당하는 경우)	나. 수급인으로부터 금품·향응을 수수하거나 부당 또는 불공정 행위를 한 경우	7
	가. 담합을 주도하여 낙찰을 받은 자	20
	나. 담합을 주도한 자	14
	다. 입찰자 또는 계약상대자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격, 수주 물량 또는 계약의 내용 등을 협정하거나 특정인의 낙찰 또는 납품대상자 선정을 위하여 담합한 자	10
사기, 부정행위로 국가손해 (국가계약법 제27조제1항제4호에 해당하는 경우)	가. 국가에 10억원 이상의 손해를 끼친 자	20
	나. 국가에 5억원 이상 10억원 미만의 손해를 끼친 자	10
	다. 국가에 1억원 이상 5억원 미만의 손해를 끼친 자	7
	라. 국가에 1억원 미만의 손해를 끼친 자	5
허위서류 등 (국가계약법시행령 제76조제1항제1호 가목에 해당하는 경우)	가. 입찰 등에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사하여 낙찰을 받은 자 또는 허위서류를 제출하여 낙찰을 받은 자	20
	나. 입찰 또는 계약 등에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자	10

【주】

- ① 상기 불공정행위로 방위사업청장으로부터 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 받은 경우로서, 해당 처분일이 심사기준일로부터 과거 3년 이내에 있는 경우 평가에 반영한다.
- ② 상기 불공정행위로 받은 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분에 대해 법원에서 집행정지를 결정한 경우에도 이 처분이 최종적으로 무효 또는 취소로 확정되기 전까지는 평가에 반영한다.
- ③ 하나의 위반행위가 계약이행성실도 ①~② 각 평가항목의 감점사유에 해당되어 감점하는 경우에 그 위반행위로 인한 부과점수는 불공정행위 누적점수에 포함하지 아니 한다.
- ④ 부정당업자가 한 여러 개의 불공정행위에 대하여 하나의 처분으로 입찰참가자격 제한을 한 경우에는 해당 불공정행위에 대한 부과점수 중 가장 높은 부과점수를 적용

한다.